



Visado



SILABO DE DERECHO ADMINISTRATIVO: I

MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNT Y DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

De la UNT

Misión: "Formar profesionales e investigadores de la región norte y el país, con ética y calidad; creadores de conocimiento científico, tecnológico, humanístico e innovación, para el desarrollo sostenible de la sociedad".

Visión: "Al 2024, la Universidad Nacional de Trujillo es una de las líderes en excelencia académica y producción científica con visibilidad e impacto en Latinoamérica y el mundo".

De la Facultad

Misión: "Somos la comunidad del saber y del conocimiento jurídico de la primera universidad republicana del Perú, que formamos abogados de calidad con pensamiento creativo, visión humanista, con responsabilidad ética y social, en espacios de libertad académica, creando conocimiento jurídico; para coadyuvar al logro de la justicia y la elevación de calidad de vida de la comunidad local, regional y nacional a las que se deben, así como de la comunidad internacional."

Visión: "Al 2025, en nuestro bicentenario, la Facultad estará ubicada dentro de las cinco primeras facultades del país en la formación académico profesional y humanística de abogados que demuestren competitividad y formación ética en el ejercicio profesional, en un mundo globalizado, fortaleciendo el Estado Democrático de Derecho Constitucional."

I.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área académica: Ciencias de la Persona
- 1.2. Facultad: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
- 1.3. Programa de estudios: DERECHO
- 1.4. Sede / filial: TRUJILLO
- 1.5. Año y semestre académico: 2024-I
- 1.6. Ciclo: V
- 1.7. Código de la asignatura: 4749
- 1.8. Sección(es): A, B, C, D
- 1.9. Créditos: 5
- 1.10. Prerrequisito: Ninguno
- 1.11. Inicio: 06 mayo. Término: 30 agosto
- 1.12. Tipo: Obligatorio
- 1.13. Organización semestral del tiempo (semanas):16

ACTIVIDADES	TOTAL HORAS	UNIDADES		
		I	II	III
Teóricas	30	10	10	10
Prácticas	15	5	5	5
Retroalimentación	3	1	1	1



Visado

TOTAL HORAS	48	21	21	21
-------------	----	----	----	----

1.1. Docente/equipos docentes:

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	Email Institucional
Coordinador	AGUILAR VENTURA, LEYLI JENY	ABOGADO	laguilarv@unitru.edu.pe
Docente 1	ROLDAN PEREDA, FLORINDA AMARILIS	ABOGADO	foldan@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

La experiencia curricular de Derecho Administrativo: I, es de naturaleza teórico – práctica, se orienta a desarrollar la unidad de competencia de análisis de los fenómenos jurídicos administrativos, éticos y de responsabilidad profesional, desempeño profesional, contribuyendo directamente al logro de las competencias terminales CT1. 1; CT 1.5; CT3.1; CT 4.1; CT6.2 del perfil de egreso.

Para lograr estas competencias el curso trata de: El Estado y la Administración Pública; Derecho Administrativo y Organización Administrativa; Actividad Administrativa y Función Pública.

Las actividades teórico – prácticas del aprendizaje se llevan a cabo estableciendo en forma clara, precisa la doctrina, principios y normas del Derecho Administrativo. De igual manera se promueve, el liderazgo para el ejercicio, de calidad, ética y responsabilidad mediante una participación y trabajo en equipo promoviendo la cooperación académica, en forma competitiva, para asegurar el éxito profesional.

- **Área:** A,B,C y D: DERECHO ADMINISTRATIVO
- **Propósito:** Desarrollar las competencias y capacidades del perfil del egresado
- **Contenidos:** organizados en 03 unidades académicas.

III. COMPETENCIAS:

- Identifica e interpreta la realidad jurídica administrativa para aplicar creativamente el Derecho Administrativo.
- Evidencia compromiso en el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo Peruano y el Código de ética profesional, para su desempeño profesional.
- Ejecuta los conocimientos dogmáticos, normativos y jurisprudenciales para un ejercicio de calidad y eficiente del Derecho Administrativo.
- Conoce las funciones del Estado, la importancia del Derecho Administrativo, de la Organización y Actividad Administrativa, concluyendo en el estudio de la Función Pública



Visado

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA:

UNIDAD I: ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CAPACIDADES	RESULTADOS APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTI	EVIDENCIAS DESEMPEÑO	INSTRUMENTO EVALUACIÓN	N° SEMAN
CT 1.1: Demuestra dominio de los conceptos jurídicos - administrativos: sustantivos y adjetivos, en el área del Derecho Administrativo Peruano CT 1.2: Identifica los elementos y funciones del Estado.- Diferenciándolas CT 1.4: Identifica el concepto de Administración Pública CT 1.6: Analiza las estructuras orgánicas de la Administración Pública. CT 3.1 Se expresa adecuadamente con claridad y versación en un lenguaje jurídico administrativo en forma escrita y oral.	Describe y explica las diferencias entre Estado y las otras organizaciones. Describe los elementos y funciones del Estado. Identifica las diferencias entre función administrativa, legislativa y judicial. Describir el origen y el concepto de Administración Pública Describe adecuadamente la forma en que se estructura orgánicamente la Administración Pública	Presentación socialización del Sil TEMA 1 Estado, diferencias entre el Estado y otras organizaciones	Socialización del Sílabo 2. Exposición docente 3. Diapositivas 4. Lectura	Control de lectura sobre Estado y otras organizaciones	Rúbrica	SEMANA 1
		TEMA 2: Elementos: H Geográfico y poder Funciones: Legi Ejecutiva y jurisdicci Diferencias entre administrativa, legis judicial	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Control de la lectura		SEMANA 2
		TEMA 3: La Administración P Origen etimológico.- La Administración como persona jurídica Concepto. Desde pu vista subjetivo y obje	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Trabajo grupal Administración Pública	Rúbrica	SEMANA 3
		TEMA: 4 La Administración en la Constitución y TUO de la Ley 2774 Sectores de Administración: Cent Regional, Local, Administración Institucional Administración Constitucional Autón Caracterización de lo	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Trabajo grupal		SEMANA 4



Visado

		entes administrativos				
		Evaluación de Unida		Examen en línea		

UNIDAD II : DERECHO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPACIDADES	RESULTADOS APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	EVIDENCIAS DESEMPEÑO	INSTRUMENTO EVALUACIÓN	N° SEMANA
CT 3.1 Se expresa adecuadamente con claridad y versación sobre la importancia del Derecho Administrativo CT 4.1 Demuestra versación académica enfocando la temática los principios de Derecho Administrativo CT 5.1 Explica con precisión la importancia de las Fuentes del Derecho Administrativo CT 6.2 Domina la temática las Potestades Administrativas incidencia en la potestad reglamentaria	Describir y explicar el concepto de Derecho Administrativo y la importancia de los principios	TEMA: 5 Concepto de Derecho Administrativo, importancia de los principios Presupuesto que dieron origen al Derecho Administrativo Sometimiento de la Administración Pública a la Ley	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Control de lectura	Rúbrica	SEMANA 5
		TEMA: 6 Fuentes de Derecho Administrativo Jerarquía de las Fuentes	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Trabajo grupal		SEMANA 6
	Describir y explicar las Fuentes de Derecho Administrativo y su jerarquía.	TEMA: 7 El Reglamento: Normativa típica de la Administración Pública. La Potestad Reglamentaria Clases de Reglamentos	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura 4. Trabajo Individual	Ensayo: La Potestad Reglamentaria	Rúbrica	SEMANA 7
		TEMA: 8 Organización Administrativa. De la organización burocrática a la organización ad hoc Naturaleza Jurídica. Caracteres de la Organización Administrativa Peruana	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Trabajo grupal		SEMANA 8



Visado

	Interpretar y explicar la base normativa de la Organización Administrativa en Perú	Base normativa de la Organización Administrativa en el				
	Explicar el Derecho de la Organización	TEMA: 9 El Derecho de la Organización: a) Instituto de la potestad organizatoria b) Instituto de la Dispersión Orgánica c) Instituto de la relación Inter orgánica d) Instituto de la Unidad Orgánica.	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Trabajo grupal		SEMANA 9
		Evaluación de Unidad		Examen en línea		

UNIDAD 3 : ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CAPACIDADES	RESULTADOS APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	EVIDENCIAS DESEMPEÑO	INSTRUMENTO EVALUACIÓN	N° SEMANA
CT 1.3 Razona y argumenta jurídicamente sobre las diferencias entre la actividad estatal administrativa, patrimonial y patrimonial.	Describir y explicar la Actividad Administrativa y la Función Pública	TEMA: 10 Diferencia entre Actividad Estatal, Actividad Administrativa, Actividad Política y Actividad Patrimonial Tipología de la Actividad Administrativa: Coacción, estímulo o fomento y actividad de prestación Diferencias: Poder de Policía, Policía Administrativa y Fuerza de Policía.-	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Control de lectura		SEMANA 10
CT. 1.5 Evalúa críticamente: La tipología de la actividad administrativa						
CT 3.1 Precisa las diferencias entre el poder de policía y la fuerza de policía	Describe y explica la finalidad y los medios de la Policía Administrativa.	TEMA: 11 Finalidad de la Policía Administrativa: Orden Público, Seguridad, Salubridad y Tranquilidad Pública.	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Trabajo grupal	Rúbrica	SEMANA 11



CT 4.1 Precisa la diferencia entre prestaciones obligatorias y actividad de fomento. CT 6.2 Demuestra conocimiento de la doctrina de la Actividad Administrativa y Función Pública	Explica la finalidad de la Actividad de Fomento y de la prestación de Servicios Públicos	Medios de la Policía Administrativa: a) Las Reglamentaciones, prohibiciones y ordenes b) Concesiones de permiso y/o autorizaciones c) La coerción.				
	Describir la Función Pública y su evolución desde la perspectiva de SERVIR	TEMA: 12 La Actividad de Fomento Concepto y clasificación La Actividad de prestación de servicios: Conceptos Caracteres Jurídicos de los servicios público	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Ensayo: Actividad Fomento	Rúbrica	SEMANA 12
		TEMA: 13 La Función Pública Concepto.- Evolución según SERVIR.- Relación Jurídica entre Administración Pública y sus trabajadores: relación orgánica, relación de servicio	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Control de lectura		SEMANA 13
		TEMA: 14 Naturaleza Jurídica de la Función Pública a) Teorías en el Derecho Privado. b) Teorías en el Derecho Público Conceptualización del trabajador público: Alto funcionario del Estado, Funcionario y Empleado	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Trabajo grupal		SEMANA 14
	Precisa la clasificación del trabajador público propuesto por SERVIR	TEMA: 15 El Trabajador Público según la Ley de SERVIR: a) Funcionario Público b) Directivo Público	1. Exposición docente 2. Diapositivas 3. Lectura	Trabajo grupal		SEMANA 15



Visado

		c) Servidor Civil de Carrera, d) Servidor de Actividades Complementarias.				15
		Evaluación de Unidad		Examen en línea		

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Base legal: Reglamento de Normas Generales de Evaluación y Aprendizaje, de los Estudiantes de Pregrado UNT.

Procedimientos:

La evaluación a los estudiantes será en la MODALIDAD PRESENCIAL: tareas asignadas, participación. Las participaciones en las clases son obligatorias.

Al valorar los productos académicos se tendrá en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados. Se utilizarán instrumentos de evaluación por unidad. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

$$PP = (PU1 + PU2...) / n$$

Donde:

PP: Promedio Promocional.

PU(n): Promedio de Unidad (trabajos + evaluación de cada Unidad)(n): número de unidad

Criterios para la promoción:

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria es 14, en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia será en función al ingreso al aula y/o a los productos académicos presentados en la semana por parte de los estudiantes. En caso de incumplimiento en un 30%, serán inhabilitados.

VI. TUTORÍA ACADÉMICA

6.1 Propósito:

La tutoría y orientación se efectuará por el docente a los alumnos, se espera optimizar el aprendizaje del curso que se desarrolla. El propósito esencial es identificar los problemas que se puedan presentar en la asignatura tanto en el aspecto teórico como práctico que puedan interferir con el logro de las competencias.

Atender y absolver las consultas de los alumnos en relación a los contenidos de la asignatura programada.

Orientar al alumno a fin que racionalice esfuerzos para evitar pérdida de tiempo en temas no trascendentes.

Verificar que todos los alumnos participen en forma activa en el desarrollo de los temas materia de estudio que se les asigne, potencializando sus capacidades.

6.2 Desarrollo de la tutoría

1. Propósitos: Orientar al alumno (a) en el desarrollo del curso.
2. Estrategias de prestación del servicio: Entrevista individual o grupal
3. Lugar y horario semanal para la consejería: Se hará on line, previa coordinación entre



Visado

alumno y docente.

VII. BIBLIOGRAFÍA EN FÍSICO

- CASSAGNE, Juan Carlos, “Derecho Administrativo” Tomos I y II, PALESTRA Editores, Lima-Perú, 2010.
- DOLORIER TORRES, Javier y RAMÍREZ MOSCOSO, Luis, “La Responsabilidad Administrativa Funcional”, Gaceta Jurídica, Lima-Perú, 2017.
- ESTELA HUAMÁN, José Alberto, MOSCOSO TORRES, Víctor Júber, “Derecho Administrativo y Administración Pública”, Editora Grijley, Lima-Perú, 2018.
- GUZMAN NAPURI, Christian, “Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo General”. Ediciones Caballero Bustamante. Lima – Perú. 2011.
- GUZMAN NAPURI, Christian, “Comentarios al TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General”, Tomos 1 y 2, JURISTA editores. Lima-Perú. 2017
- GUZMÁN NAPURÍ, Christian, “Las Contrataciones del Estado”, Gaceta Jurídica, Lima-Perú, 2017.
- HUAMAN ORDOÑEZ, LUIS ALBERTO, “Contencioso Administrativo Urgente”, Editora Grijley, Perú, 2013.
- HUAMÁN ORDOÑEZ, Luis Alberto, “Procedimiento Administrativo General, Jurista Editores, 1ra. Edición, Perú, 2017.
- HUAPAYA TAPIA, Ramón A., “Tratado del Proceso Contencioso Administrativo”, Jurista Editores, Lima, 2006.
- ISASI CAYO, Juan Felipe. “Tratado de Derecho Administrativo”. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición. Lima Perú. 2014.
- JIMENEZ VIVAS, Javier E., “Jurisprudencia Contencioso Administrativa Comentada”, IDEMSA, 2da. Edición, Lima-Perú, 2014
- MALLAP RIVERA, Johnny, “Manual Práctico de Gestión, Control y Responsabilidad Funcional en los Gobiernos Regionales y Locales. Gaceta Jurídica, Lima-Perú, 2017.
- MORON URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General”, Tomos I y II, Gaceta Jurídica. Lima, 14ª. Edición, 2019.
- MORY PRINCIPE, Freddy, “El Proceso Administrativo Disciplinario. Derechos y Deberes”. Editorial RODHAS, Lima, 2001.
- PATRON FAURA, Pedro y PATRON BEDOYA, Pedro, “Derecho Administrativo y Administración Pública en el Perú”, Editora Jurídica Grijley, 2005.
- PACORI CARI, José María. “Manual Operativo del Procedimiento Administrativo General”, Ubi Lex Asesores. 2017
- PISCONTE PEÑA, Luis Alberto. Comentarios al Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Editorial San Marcos. Lima. 2015.
- RETAMOZO LINARES, Alberto. “Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control”. Gaceta Jurídica. Tomos I, II y III, 12° Edición. Lima – Perú, 2018.

VIII. BIBLIOGRAFÍA DIGITAL

- **BOYER CARRERA, J. (2019)** “El Derecho de la Función Pública y el servicio civil”. Consulta: 19 de Mayo del 2020, Dirección: <https://bit.ly/3akJ2EN>
- **BREWER CARIAS, A (2013)** La Jurisdicción Contencioso Administrativa. Volumen VI. Consulta: 18 de Mayo del 2020. Dirección: <http://allanbrewercarias.com/wp->



Visado

[content/uploads/2013/07/BREWER-TRATADO-DE-DA-TOMO-V-9789803652111-txt-1.pdf](https://delajusticia.com/wp-content/uploads/2013/07/BREWER-TRATADO-DE-DA-TOMO-V-9789803652111-txt-1.pdf)

- **GORDILLO, A. (2003)** “Tratado de Derecho Administrativo” Parte General. TOMO I, Consulta: 15 de Mayo del 2020. Dirección: <https://delajusticia.com/wp-content/uploads/2014/12/tratado1.pdf>
- **GORDILLO, A. (2006)** Tratado de Derecho Administrativo TOMO II. La defensa del usuario y el administrado. Dirección: <https://delajusticia.com/wp-content/uploads/2014/12/tratado2.pdf>
- **GORDILLO, A. (2003)** Tratado de Derecho Administrativo. TOMO III. El Acto Administrativo. Consulta: 15 de Mayo del 2020. Dirección: <https://delajusticia.com/wp-content/uploads/2014/12/tratado3.pdf>
- **GORDILLO, A. (2016)** TOMO IV. El Procedimiento Administrativo. Consulta: 15 de Mayo del 2020. Dirección: https://gordillo.com/pdf_tomo4/tomo4.pdf
- **GORDILLO, A. (2012)** Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 5. Consulta: 15 de Mayo del 2020; Dirección: https://gordillo.com/pdf_tomo5/tomo5.pdf
- **GORDILLO, A. (2012)** Tratado de Derecho Administrativo. TOMO VII. Consulta: 18 de Mayo del 2020; Dirección: https://gordillo.com/pdf_tomo7/tomo7.pdf
- **GORDILLO, A. (2013)** Tratado de Derecho Administrativo. TOMO VII. Consulta: 18 de Mayo del 2020; Dirección: https://gordillo.com/pdf_tomo7/tomo7.pdf
- **GORDILLO, A. (2013)** Tratado de Derecho Administrativo. TOMO 8. Teoría General del Derecho Administrativo. Consulta: 18 de Mayo del 2020; Dirección: https://gordillo.com/pdf_tomo8/tomo8.pdf
- **HUAPAYA TAPIA, R. (2019)**. El Proceso Contencioso administrativo” Consulta: 19 de Mayo del 2020. Dirección: <https://bit.ly/2zXiuwl>
- **MARTÍNEZ TRELLEZ, A. (2014)**. “Manual de Servicio Civil y Régimen Laboral Público”. Consulta: 22 de Mayo del 2020. Dirección: (<https://bit.ly/2ZzyPm0>)
- **MORON URBINA. J. (2019)**. “Aspectos jurídicos de la contratación estatal”. Consulta 19 de Mayo del 2020. Dirección: <https://bit.ly/3by5ewJ>
- **PRACTICUM ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (2019)**. pdf “Contrataciones del Estado. Consulta: 19 de Mayo del 2020. Dirección: https://drive.google.com/open?id=14BurbPzf2Hva1_dwn9rNtg7_VrmgyrGV
- **ZAVALETA CÉSPEDES, A.; GUZMÁN NAPURI, C.** La Prueba en el Procedimiento Administrativo. Consulta 22 de Mayo 2020. Dirección: https://drive.google.com7open?id=13f47pHQ_To9hmBfXlu1Ok-5RXsGEUBpl
- La Constitución Comentada Tomo I, GACETA JURÍDICA. <https://cutt.ly/7ymZC1c>
- La Constitución Comentada Tomo II, GACETA JURÍDICA. <https://cutt.ly/RymZBTm>



Visado